



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiono Bin Wakijan
2. Tempat lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/22 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Karet, Gg. Indah Km 14 Kulim Desa
Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab.
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sugiono Bin Wakijan ditangkap pada tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/399/XII/2024/Reskrim tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa Sugiono Bin Wakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO BIN WAKIJAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUGIONO BIN WAKIJAN** selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau celurit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa **SUGIONO BIN WAKIJAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGIONO BIN WAKIJAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Perkebunan Sawit CV Utama Jaya Ramos Km 14 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi SARWEDI yang merupakan penjaga kebun Perkebunan Sawit CV Utama Jaya Ramos Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis mendapat informasi dari mandor kebun bahwa ada pelaku pencurian buah kelapa sawit dan mendengar informasi tersebut Saksi SARWEDI bersama saksi REZA RIZKY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU SAPUTRA langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi SARWEDI melihat Terdakwa yang sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, kemudian saksi Saksi SARWEDI, saksi REZA RIZKY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU SAPUTRA langsung mendekati dan saksi SARWEDI berteriak “maling” kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah pisau celurit di pinggang Terdakwa kemudian saksi SARWEDI, Saksi REZA RIZKY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU SAPUTRA mengejar Terdakwa dan sekira kurang lebih 1,5 km berlari Terdakwa berhenti kemudian saksi SARWEDI, saksi REZA RIZKY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU SAPUTRA mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan keatas pisau arit yang Terdakwa bawa dengan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kalau gak aku yang mati, kau yang mati” kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi SARWEDI sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil mengenai Saksi SARWEDI yang saat itu berhasil mengelakkan badannya setelah itu Saksi SARWEDI dibantu oleh saksi REZA RIZKY ARDIANSYAH dan Saksi WAHYU SAPUTRA berhasil mengamankan Terdakwa dan mengambil pisau arit tersebut dari Terdakwa, atas perlakuan Terdakwa tersebut saksi SARWEDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARWEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penjaga/security kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dan tim sedang berpatroli di kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos, kemudian saksi menerima informasi dari anggota mengenai adanya pencuri tandan buah kelapa sawit di area tersebut, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa yang sedang memanen tandan buah kelapa sawit menggunakan pisau arit, saat hendak diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara mengayunkan pisau arit yang dibawanya ditangan kanan kearah badan dan kepala orang yang mencoba mendekatinya sembari mengancam saksi dan tim, akhirnya saksi dan tim tidak mampu mengamankan Terdakwa dan membiarkannya pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke area kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan tim sempat mengalami ketakutan saat mencoba mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pisau arit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi WAHYU SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan penjaga/security kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang berpatroli di kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos, kemudian saksi melihat adanya pencuri tandan buah kelapa sawit di area tersebut yakni Terdakwa yang sedang memanen tandan buah kelapa sawit menggunakan pisau arit, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada tim keamanan, saat hendak diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara mengayunkan pisau arit yang dibawanya ditangan kanan kearah badan dan kepala orang yang mencoba mendekatinya sembari mengancam saksi dan tim, akhirnya saksi dan tim tidak mampu mengamankan Terdakwa dan membiarkannya pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke area kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan tim sempat mengalami ketakutan saat mencoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pisau arit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan membawa pisau arit/egrek tanpa batang untuk melakukan pencurian, saat ketahuan oleh pihak keamanan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa meninggalkan pisau arit/egrek tanpa batang yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena dikejar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke area kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah pisau celurit.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 1086/PenPid.B-SITA/2024/PN.BIs tanggal 30 Desember 2024 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu dengan membawa pisau arit/egrek tanpa batang untuk melakukan pencurian, saat ketahuan oleh pihak keamanan dan hendak diamankan, Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara mengayunkan pisau arit yang dibawanya ditangan kanan kearah badan dan kepala Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim keamanan yang mencoba mendekatinya sembari mengancam mereka, akhirnya Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim tidak mampu mengamankan Terdakwa dan membiarkannya pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke area kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim sempat mengalami ketakutan saat mencoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain, atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain, atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain, memaksa, orang lain untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Sugiono Bin Wakijan** yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Dengan kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain, atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain, atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain, memaksa, orang lain untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 239, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "memaksa", yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian di kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu dengan membawa pisau arit/egrek tanpa batang untuk melakukan pencurian, saat ketahuan oleh pihak keamanan dan hendak diamankan, Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara mengayunkan pisau arit yang dibawanya ditangan kanan kearah badan dan kepala Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim keamanan yang mencoba mendekatinya sembari mengancam mereka, akhirnya Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim tidak mampu mengamankan Terdakwa dan membiarkannya pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke area kebun sawit CV. Utama Jaya Ramos yang terletak di KM. 14, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim sempat mengalami ketakutan saat mencoba mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan pisau arit/egrek tanpa batang oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan pisau arit yang dibawanya ditangan kanan kearah badan dan kepala Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim keamanan yang mencoba mendekatinya sembari mengancam mereka dalam upayanya untuk melarikan diri, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan utama Terdakwa untuk dapat melarikan diri dari Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim keamanan tersebut, sedangkan keadaan tersebut bertentangan dengan keinginan Saksi Sarwedi, Saksi Wahyu Saputra dan tim keamanan yang hendak menangkap dan mengamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan pencurian tanpa izin di areal yang mereka jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk ancaman kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur **"Dengan kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain, atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain, atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain, memaksa, orang lain untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dalam keterangannya dan tanggapannya pada keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pisau arit

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut hanyalah bersumber pada keterangan Terdakwa tanpa diperkuat dengan adanya bukti lain, sedangkan dalam mempertimbangkan fakta hukum Majelis Hakim telah mendasarkan pada keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan sehingga terhadap dalil-dalil Terdakwa tersebut hanyalah dalil yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan"**, selain itu dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pisau celurit.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menunjukkan adanya penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Bin Wakijan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiono Bin Wakijan**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pisau celurit.
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN BIs